



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO



SETTORE TECNICO

REGISTRO GENERALE N. 1166 del 20/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 128 del 20/07/2026

PROPOSTA N. 2102 del 20/07/2026

OGGETTO: PNRR M5C2I2.3 (PINQuA) - Intervento "SAN TEODORO RICEZIONE TURISTICA LOTTO 1" - Servizi tecnici di DL e CSE accordo quadro INVITALIA "AQ1 - Lamezia Terme 1" - Presa Atto variazione RTP SPIBS - CIG Contratto specifico B9B1245E05 - CUP C84E21000290001

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei contratti pubblici»;
- il D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte ancora vigente
- il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Misura 5 Componente 2 Investimento 2.3 "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" del PNRR che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 con il quale sono state stabilite le Procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l'attuazione del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 474 del 27 ottobre 2020 e successive modifiche e integrazioni con il quale, ai sensi del comma 439 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019 è stata istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile l'Alta Commissione per provvedere all'esame delle proposte presentate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 438, della legge n. 160 del 2019 e all'esito, predispone, in coerenza con i criteri e le priorità indicati dal decreto di cui al citato comma 438, un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 15870 del 17 novembre 2020 con il quale sono state indicate le modalità e tempi di presentazione delle Proposte;

CONSIDERATO che l'amministrazione di LAMEZIA TERME ha partecipato al bando PINQuA di cui al succitato decreto interministeriale 395/2020, presentando apposita proposta;

CONSIDERATO che con Delibera n 92 del 15/04/2021 - del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta è stato approvato il progetto definitivo denominato di “San Teodoro ricezione turistica lotto 1”, per un importo complessivo di € 4.421.317,28 depositato in atti presso l’ufficio tecnico;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target nel quale il Programma è inserito nella Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 per un importo complessivo di € 2.800.000.000,00, di cui 477 milioni di Euro di risorse nazionali, con un’attuazione prevista per il periodo 2021-2026;

ATTESO che tutte le proposte presentate in risposta al decreto MIMS sono state inserite quali interventi a valere sulle risorse PNRR ai sensi del decreto di cui al punto precedente;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare con il quale è approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR, in esito ai lavori dell’Alta Commissione, nei limiti delle risorse disponibili;

VISTO, in particolare, che il richiamato DM 383/2021 ha stabilito che, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sul sito istituzionale del Ministero ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, gli stessi enti accettino i nuovi termini recati dal PNRR;

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS) del 29 dicembre 2021, n. 17524 di ammissione definitiva al finanziamento delle proposte pilota PINQuA;

ATTESO con il suddetto Decreto Direttoriale n. 17524/2021, come riportato nell’Allegato A dello stesso decreto (per le proposte “Pilota”), è stata ammessa in via definitiva a finanziamento la Proposta presentata dal Comune di Lamezia Terme, identificata con ID 580;

CONSIDERATO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME, per quanto indicato al punto precedente è risultata beneficiaria del contributo per eseguire le opere previste nella proposte inviate e risultate finanziate ai sensi del succitato programma PINQuA, accettando i nuovi termini previsti dal PNRR;

ATTESO che l’amministrazione di LAMEZIA TERME in qualità di beneficiario, risulta soggetto attuatore degli interventi risultati ammessi a contributo, tra i quali vi è l’intervento ID 2398, C.U.P. C84E21000290001, denominato “San Teodoro ricezione turistica lotto 1” per un importo complessivo pari ad € 4.421.317,28;

ATTESO che in data 1 marzo 2022 è stata sottoscritta apposita convenzione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alla proposta ID -580 (PINQuA) tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali –Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali (Amministrazione Titolare) e il Comune di Lamezia Terme (Soggetto Beneficiario);

RILEVATO che con Determinazione dirigenziale R.G. n. 288 del 06/04/2022 il Comune di Lamezia Terme ha stabilito:

- a) di avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., proceda, per conto del Comune di Lamezia Terme, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- b) di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa alla stazione appaltante da parte INVITALIA, per l'indizione delle procedure di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
- c) di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi a valere sul Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), di propria competenza;

CONSIDERATO che con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 26 maggio 2023, n. 159, in attuazione dell'articolo 8-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli interventi relativi ad opere finanziate con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato disposto l'assegnazione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili nella misura del 20 per cento dell'importo già attribuito con i provvedimenti di assegnazione pertanto l'importo complessivo dell'intervento è pari ad € 5.305.580,74;

DATO ATTO CHE l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 5.305.580,74 trova copertura finanziaria sul capitolo 3870/0 piano dei conti 2.03.01.02.003 - bilancio 2023/2025 – Esercizio 2023;

ATTESO CHE

in data 11 aprile 2022 INVITALIA ha proceduto a pubblicare il "Bando di gara per l'aggiudicazione di Accordi Quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non" (di seguito "Procedura di gara") ai fini di attuare vari interventi compresi nel Programma PINQuA finanziati dal PNRR, tra cui l'intervento in esame denominato "San Teodoro ricezione turistica lotto 1" compreso nel Lotto geografico 8 – Calabria-Sicilia;

- la data per la presentazione delle offerte del suddetto bando di gara indetto da INVITALIA è stata prorogata al 26 maggio 2022, a seguito della nomina della Commissione ed espletamento della gara;
- in data 01/12/2022 con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 92216 INVITALIA ha trasmesso l'Accordo Quadro, unitamente a tutta la documentazione di gara, inclusi i provvedimenti di aggiudicazione, relativi alla Procedura di gara, per il Lotto Geografico 8 - Calabria – Sicilia;

- dal suddetto Accordo Quadro si evince che:
 - l'assegnatario del Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ1 Lamezia Terme 1, di seguito (“AQ1 Lamezia Terme 1”), è il CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorziata esecutrice) con sede legale in Catania (CT), Via Ronchi, 12 C.F./P.Iva 04263480875, (di seguito “O.E.”), che ha offerto un ribasso del 10,00%;
 - l'assegnatario del Sub-Lotto Prestazionale 1 – Servizi tecnici di Progettazione, Direzione dei Lavori (DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) – Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - Cluster AQ1 Lamezia Terme 1, (di seguito indicato “AQ1 Lamezia Terme 1”), è il raggruppamento temporaneo, costituito, con atto costitutivo registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 03/08/2022 al n. 28211 Serie 1T, dalla società SPIBS SRL, con sede legale in ROMA (RM), VIA FLAMINIA N 395 c.a.p. 00196, Codice fiscale n. 03863720581, Partita IVA n. 01251561005, *quale mandataria*, dallo STUDIO PERILLO S.R.L., con sede legale in PALO DEL COLLE (BA), VIA CAVOUR N 4 c.a.p. 70027, Codice fiscale n. 08464820722, Partita IVA n. 08464820722, *quale mandante*, dall'ING. ELISABETTA SPINOZZI, con sede legale in SANT'ELPIDIO A MARE (FM), VIA CORVA N 349 c.a.p. 63811, Codice fiscale n. SPNLBT89M48I324Q, Partita IVA n. 02381890447, *quale mandante*, dalla società GES.I.T ENGINEERING S.R.L., con sede legale in ROMA (RM), VIA VINCENZO CIAFFI N 26 c.a.p. 00142, Codice fiscale n. 07745580584, Partita IVA n. 01857911000, *quale mandante*, (in seguito indicato “RTP SPIBS”);

DATO ATTO:

- che con Determina del Dirigente del Settore Tecnico n. R.S. 171 del 30/11/2023 e n. R.G. 1308 del 06/12/2023 si è stabilito di:
 - prendere atto dell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA, ai sensi degli artt. art. 37 co. 7 e 38 del D.lgs. 50/2016, relativo alla “Procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 54 e 60 del d.lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) e servizi di ingegneria e architettura (E.21 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non”, per il Lotto Geografico 8 -Calabria- Sicilia - Sub-Lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato – Cluster AQ1 Lamezia Terme 1 con il quale sono stati assegnati al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), con sede legale in Tremestieri Etneo (CT), via Alcide De Gasperi n.9/11, C.F./P.Iva 04870080878, EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorziata esecutrice) con sede legale in Catania (CT), Via Ronchi, 12 C.F./P.Iva 04263480875, che ha offerto un ribasso del 10,00%, i lavori in appalto integrato, per la Proposta ID 580 - Intervento ID 2398, finanziata nell'ambito del Programma PINQuA dal PNRR;
 - approvare il quadro economico posto a base dell'Ordine di Attivazione (ODA), nonchè il quadro economico, rimodulato a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario pari al 10,00%;
 - affidare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs al CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL (operatore singolo), EDILAP SOC. COOP. A R.L. (consorziata esecutrice), i lavori in appalto integrato per un importo complessivo pari ad € 3.804.828,06 che ricomprendono i servizi di progettazione di detto intervento affidati

dall'appaltatore ai seguenti soggetti: Advanced Engineering srl, SBG Architetti, Dott. Geol. Fabrizio Bigioli e Arch. Giacomo Banfi;

DATO ATTO che il servizio di progettazione esecutiva e delle attività di supporto alla progettazione sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., in data 14/12/2023, come da verbale di consegna redatto in pari data dal RUP Ing. Nicola Cerminara e sottoscritto, senza apporre riserve, dall'appaltatore;

CONSIDERATO CHE:

- con nota Prot. 59573 trasmessa in data 28/07/2025 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Ente ha richiesto la rimodulazione della Convenzione MIT - Comune di Lamezia Terme n. 3940 del 17/03/2022, approvata con D.D. n. 4986 del 31/03/2022, nell'ambito del "Programma Innovativo per la qualità dell'abitare – PINQuA (PNRR M5C2I2.3)", con individuazione degli interventi, anche con riferimento alla definizione di stralci funzionali, che verranno completati nei termini previsti dalla convenzione, tra i quali è ricompreso l'intervento di *SAN TEODORO RICEZIONE TURISTICA LOTTO 1 (Recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica)* identificato dal CUP C84E21000290001;
- con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025, acquisita al protocollo dell'Ente n. 60207 in data 31/07/2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso parere positivo riguardo alla richiesta di rimodulazione presentata;
- in data 12/12/2025, a mezzo posta elettronica ordinaria, i progettisti indicati dall'appaltatore, sopra individuati, hanno trasmesso la bozza del progetto definitivo-esecutivo al fine di avviare le operazioni di verifica ai sensi dell'art. 26 del DLgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- con nota del 18/12/2025 registrata al protocollo generale di questo Ente n. 0098710, l'appaltatore ha trasmesso gli elaborati finali del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento;
- che il progetto definitivo-esecutivo trasmesso individua 10 fabbricati da sottoporre a interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione edilizia, ognuno dei quali costituisce un sotto-intervento funzionalmente autonomo dell'intervento ID 2398 denominato *SAN TEODORO RICEZIONE TURISTICA LOTTO 1 (Recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica)*;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 23/12/2025 con cui è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento ID 2398 denominato SAN TEODORO RICEZIONE TURISTICA LOTTO 1 (Recupero e valorizzazione edilizia privata urbana a scopo accoglienza turistica), identificato dal CUP C84E21000290001, redatto dai progettisti indicati dall'appaltatore ai fini dell'esecuzione del contratto e indicati in premessa, per un importo complessivo di euro 5.305.580,74 ed in cui si da atto che al fine di garantire il rispetto del termine del 31/03/2026 per la conclusione dei lavori, saranno avviati esclusivamente i lavori relativi ai sotto-interventi funzionali previsti da progetto in conformità al parere positivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025;

RITENUTO, pertanto, di avviare in primis i lavori relativi allo stralcio funzionale che prevede la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare individuata al foglio 9 particella 85 del catasto fabbricato del Comune di Lamezia Terme (Sezione A) per il quale si stimano tempi di realizzazione compatibili con il termine del 31/03/2026, in conformità al parere positivo espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. CASA.REGISTRO UFFICIALE.2025.0010539 del 30/07/2025;

DATO ATTO che l'importo dei lavori necessari a dare attuazione allo stralcio funzionale indicato, al lordo del ribasso d'asta, ammontano a complessivi **euro 223.666,32 incluso oneri di sicurezza a e costo della manodopera;**

CONSIDERATO CHE:

- in data 18/12/2025 tramite piattaforma MePA è stata inviata all'RTP SPIBS la RdO n. 5930894 a cui è stato allegato l'Ordine di Attivazione (ODA) dell'Accordo Quadro stipulato da INVITALIA per l'esecuzione dei servizi di cui al cluster AQ 1 – Lamezia Terme 1, Lotto Geografico 8, Sub-Lotto Prestazionale 1, limitatamente allo stralcio funzionale sopra indicato, unitamente alla seguente documentazione:
 - Allegato 1 - Documentazione Tecnica e Progettuale;
 - Allegato 2 - Condizioni Generali - Servizi Tecnici;
 - Allegato 3 - Schema Di Contratto Specifico – Servizi Tecnici;
- mediante la medesima piattaforma l'O.E. ha restituito l'Ordine di Attivazione (ODA), debitamente compilato e sottoscritto;
- l'Ordine di Attivazione (ODA) è stato sottoscritto in data 07/01/2026 dall'ing. Francesco Esposito in qualità di Dirigente del Settore Tecnico di questo Ente;
- con determinazione dirigenziale n. R.G. 24 del 15/01/2026 sono stati affidati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, co. 5, e all'art. 33, co. 1, del D.lgs. 50/2016, al **RTP SPIBS**, i servizi tecnici di Direzione dei Lavori (DL) e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) nell'ambito di attuazione dell'intervento ID 2398 - SAN TEODORO RICEZIONE TURISTICA LOTTO 1 necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia dell'immobile individuato al foglio 9 particella 85 del catasto fabbricato del Comune di Lamezia Terme, che si configurano quale stralcio esecutivo e funzionale dell'intero intervento indicato, per un importo complessivo pari ad **euro 29.521,59**, di cui **euro 23.267,33** per la prestazione professionale, **euro 930,69** per oneri previdenziali al 4% ed **euro 5.323,57** per IVA al 22%;
- la stessa determinazione da atto che il RTP SPIBS ha indicato l'arch. Filippo Andrea Scafi, iscritto nella sezione A dell'albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia con n. 10503, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dello stralcio funzionale sopra indicato, come da Oda sottoscritta;
- con verbale redatto in data 22/01/2026 il RUP, ing. Nicola Cerminara, ha avviato l'esecuzione anticipata del contratto per i servizi affidati al RTP. SPIBS, ai sensi dell'art. 8, c. 1 lett. a) della L. 120/2020;
- i lavori sono stati consegnati in data 27/01/2026 come da verbale di consegna redatto dalla direzione dei lavori e sottoscritto dall'appaltatore dei lavori senza apporre riserve;

RILEVATO CHE:

- a seguito delle verifiche condotte in corso di esecuzione del contratto in capo al RTP SPIBS è risultato che la società GES.I.T ENGINEERING S.R.L., mandante del RTP SPIBS, non è più in possesso di tutti i requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0030579 del 09/04/2026 la società SPIBS SRL, mandataria del RTP, ha trasmesso la dichiarazione di estromissione dal raggruppamento della società GES.I.T ENGINEERING S.R.L. e del permanere dei requisiti di qualificazione necessari allo svolgimento dell'appalto di servizi in capo ai soggetti rimanenti;
- la dichiarazione è stata sottoscritta dalla società GES.I.T ENGINEERING S.R.L., e da tutti i partecipanti al RTP in segno di accettazione;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0034557 del 22/04/2026 l'Agenzia nazionale

- per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" in qualità di Centrale di Committenza ha comunicato la presa d'atto della nuova composizione del Raggruppamento e che lo stesso, anche a seguito della suddetta estromissione, risulta comunque in possesso di tutti i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle prestazioni previste dalla procedura di aggiudicazione dell'accordo quadro "AQ1 - Lamezia Terme 1", non rendendo pertanto necessaria la sostituzione della mandante estromessa;

DATO ATTO CHE la perdita dei requisiti non rientra tra le cause di risoluzione dell'Accordo Quadro stipulato con INVITALIA previste dall'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 pertanto è consentito procedere alla variazione del RTP ai sensi del comma 19 dell'art. 48, visto che i soggetti rimanenti hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire come attestato dalla stessa INVITALIA;

CONSIDERATO che necessario prendere atto della variazione della composizione del RTP ai fini della successiva stipula del contratto specifico;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 2 art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023 *"...A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; ...";

VISTA la proposta della presente determinazione formulata dal RUP Ing. Nicola Cerminara;

DATO ATTO CHE:

- per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C84E21000290001;
- il CIG dell'Accordo Quadro del Cluster AQ1 - Lamezia Terme 1 – Lotto Geografico 8 - Sub-Lotto Prestazionale 1 è il seguente C.I.G.: 9179733B4E;
- il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B9B1245E05;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Nicola Cerminara;

RICHIAMATI gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

ACQUISITA la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del codice dei contratti;

RILEVATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 259 del 01/10/2025 ad oggetto "Variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2025-2027 approvato con delibera di G.C. n. 191 del 04.06.2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028;

DETERMINA

1. **di approvare** le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **di prendere atto** della variazione della composizione del RTP a seguito della estromissione della società GES.IT ENGINEERING S.R.L., con sede legale in ROMA (RM), VIA VINCENZO CIAFFI N 26 c.a.p. 00142, Codice fiscale n. 07745580584, Partita IVA n. 01857911000 a seguito della perdita di parte dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. **di dare atto** che i componenti rimanenti sono in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati allo svolgimento dei servizi appaltati, ai sensi dell'art. del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, come attestato con nota acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0034557 del 22/04/2026 dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. "INVITALIA" in qualità di Centrale di Committenza;
4. **di dare atto che** il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
5. **di dare atto che:**
 - per l'intervento di cui in oggetto è stato acquisito il seguente C.U.P. C84E21000290001;
 - il CIG dell'Accordo Quadro del Cluster AQ1 - Lamezia Terme 1 – Lotto Geografico 8 - Sub-Lotto Prestazionale 1 è il seguente C.I.G.: 9179733B4E;
 - il CIG del Contratto Specifico è il seguente C.I.G.: B9B1245E05;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Nicola Cerminara;
6. **di procedere** agli adempimenti formali per addivenire alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016 con l'operatore economico aggiudicatario;
7. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
8. di specificare che il presente provvedimento è adottato nel rispetto del vigente Piano per la prevenzione della corruzione;
9. **di dare atto che** il RUP ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 è l'Ing. Nicola Cerminara;

10. **di dare atto che** con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
11. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
12. di disporre la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e degli artt. 20 e 23 del d.lgs. 36/2023.
13. **di demandare** al responsabile del procedimento lo svolgimento degli adempimenti successivi.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2102 del 20/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 20/07/2026

Il Dirigente
ESPOSITO FRANCESCO